02-여신부 24:F5:AA:EC:19:08 2025/02/13 10:50:24 본 문서는 무단 복제 및 반출을 금합니다.

담당자	책임자	부서장

부 채 잔 액 증 명 발 급 의 뢰 서

귀 저축은행에 대한 본인의 부채잔액증명서를 다음과 같이 발급하여 주시기 바랍니다.

- 기준일자 : 년 월 일

대출과목	대출일자	대출기한	대출잔액	비고
합 계				
신청통수	통	발급용도		

◈ **개인회생 신청시 별제권에 대한 유의** : 법원에 개인회생절차개시 신청을 하더라도 담보권을 가진 금융회사는 별제권*을 가지므로 담보권 행사에는 영향이 없습니다. 따라서 개인회생절차개시 신청에도 불구하고 담보대출이 변제되지 않을 경우 금융회사는 경매실행 등 법적절차를 진행할 수 있습니다.

* 담보채권자가 담보물에 대해서는 다른 채권자보다 우선변제를 받을 수 있는 권리

▫ **별제권의 내용** : 유치권, 질권, 저당권, 전세권 등을 가진 자는 그 목적인 재산에 관하여 별제권을 가진다.
[☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제411조, 제586조]

▫ **별제권의 행사** : 별제권은 개인회생절차에 의하지 아니하고 행사한다.
[☞「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제412조, 제586조]

◈ **개인회생 신청시 법원의 중지·금지명령에 따른 영향** : 개인회생절차개시 신청이 있는 경우 법원은 개인회생절차개시결정시까지 개인회생채권을 변제받거나 변제를 요구하는 일체의 행위의 중지 또는 금지를 명할 수 있습니다. 이러한 경우 금융회사는 이자를 수취할 수 없으므로 별제권이 적용되는 담보대출은 연체가 발생할 수 있습니다.[☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제593조]

◈ **개인회생 개시결정시 변제기 도래 간주** : 법원의 개인회생절차개시결정시에 기한부채권(모든 대출금)은 변제기가 도래한 것으로 간주되므로 개인회생절차상 채무조정대상이 아닌 대출금은 상환하셔야 하며, 상환하지 아니한 경우 금융회사는 경매 등 담보권 실행절차를 진행할 수 있습니다.
[☞ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제425조 및 제581조]

년 월 일

신 청 인	(인)	생년월일	
연 락 처		팩스번호	
주 소			

*첨부서류 : 본인(인감증명서,신분증 사본),대리인(본인첨부서류,위임장,대리인 신분증 사본)
법인(법인인감증명서,사업자등록증,대표자신분증)
*인감증명서는 본인발급분 3개월이내 발급분에 한함. 인감증명서 대신에 본인서명사실확인서로 대체 가능
*주 소 : ㊀55000 전주시 완산구 현무2길 70(경원동3가) 삼호저축은행 *전 화 : 1588-0568

SH삼호저축은행 SAMHO Savings Bank